R.G. 243-1/2023 PROCEDIMENTO UNITARIO

APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, sezione IV civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. Giuseppe Rini	Presidente
Dott. Giulio Corsini	Giudice
Dott.ssa Maria Cultrera	Giudice rel. est.

letto il ricorso *ex* artt. 40 e 41 CCII, proposto da *Parte_1* **(P.IVA.** *P.IVA_1* **) in Amministrazione Giudiziaria**, in persona degli Amministratori Giudiziari Avv. Marco Morici e Dott. Giovanni Lanza, quest'ultimo anche nella qualità di Amm.re Unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Passarello *CodiceFiscale_1* *Email_1* ,

nonché da *Parte_2* **in Amministrazione Giudiziaria** (P.IVA *P.IVA_2* - pec *Email_2* , in persona del legale rapp.te *pro tempore* dott. *Controparte_1* (C.F. *C.F._2*), con sede in Montelepre (PA) via Monte Sabotino n. 18, rappresentati e difesi per procura speciale in atti dall'avv. Samuele Aru con studio in Palermo, via Leonardo da Vinci n. 276 (*Email_3* *;*

a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relata all'udienza del 22 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di *Controparte_2* *[...]* con sede legale in Carini (PA), via Matera n.3 (partita IVA *P.IVA_3*), in persona del liquidatore, *Controparte_3* , con sede sociale

in Carini (PA), Via Matera n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al N. REA PA- 233764, avente ad oggetto l'esercizio di impresa di costruzioni edili.

****

Il Tribunale

esaminato il fascicolo indicato in epigrafe;

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di *Controparte_2*, depositato in data 29 novembre 2023 da *Controparte_4* Amministrazione Giudiziaria, esponente un credito di euro 264.063,38, in forza del decreto ingiuntivo n. 2704/2020, nonché ulteriore credito a titolo di spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 22.457,00, oltre accessori, in forza della sentenza n. 2500/2023 emessa dal Tribunale di Palermo, che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e ha, per l'effetto, confermato l'anzidetto decreto;

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di *Controparte_2*, depositato in data 27 dicembre 2023 da *Parte_3*, esponente un credito di euro 24.184,67, oltre spese e compensi, in forza del decreto ingiuntivo n. 1837/2020 emesso dal Tribunale di Palermo in data 13 marzo 2020, e ulteriore credito a titolo di spese liquidate - nella misura di € 4.237,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa - nella sentenza n. 4292/2023, pubblicata. il 2 ottobre 2023, con cui è stata rigettata l'opposizione e confermato l'anzidetto decreto;

letta la memoria di costituzione, depositata dalla *Controparte_5* *[...]*, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sabato (C.F. *[...]* *C.F._3*, *Email_4* telefax 091 - 7573300) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Quintino Sella n. 77;

rilevato che la società resistente- costituitasi in giudizio - ha dedotto che la sentenza n. 2500 del 22 maggio 2023, emessa dal Tribunale di Palermo, è stata appellata da *Controparte_5* e che la relativa prima udienza di trattazione è fissata per il 29 febbraio 2024 (r.g. n. 1453/2023, C.R. D.ssa Laudani); che la società è stata posta in liquidazione volontaria

nell'anno solare 2021 e, di fatto, non svolgendo più alcuna attività, ha cercato di transigere, compatibilmente con le esigue risorse a disposizione, quante più possibili posizioni debitorie nei confronti di terzi e ha presentato richiesta di adesione alla cd. "rottamazione quater", ma, in assenza di fondi sufficienti, non ha versato le prime due rate;

ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la sede della debitrice è sita nel circondario del Tribunale adito;

ritenuto che sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti;

ritenuto che è indubbia la natura commerciale dell'attività esercitata dalla resistente, avente ad oggetto l'esercizio di attività di impresa di costruzioni edili;

ritenuto che la società è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;

considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49 comma 5 CCII), tenuto conto dei crediti esposti nei ricorsi e della esposizione debitoria riferita dall' *Controparte_6* , pari ad euro 1.653.533,37 cfr. nota dell' *CP_7* del 11 dicembre 2023);

rilevato che dal bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2022 risulta un patrimonio netto negativo di euro 933.998,00 e una perdita di esercizio pari ad euro 185.057,00;

rilevato che la società resistente ha, altresì, rappresentato di avere presentato richiesta di adesione alla cd. "rottamazione quater" e di non avere provveduto a versare le prime due rate per carenza di fondi;

ritenuto che tali elementi dimostrano, altresì, la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII;

preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di *Controparte_2* *[...]* con sede legale in Carini (PA), via Matera n.3 (partita IVA *P.IVA_3*), in persona del liquidatore, *Controparte_3*, con sede sociale in Carini (PA), Via Matera n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al N. REA PA- 233764;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Cultrera;

nomina

Curatore **l'Avv. Vera Sciarrino**, con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie

– in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

avvisa

il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione; il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;

ordina

- al Curatore di procedere *ex* art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario *ex* art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato *ex* art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della

società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;

- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal *Org_1 [...]* ;

- al Curatore di comunicare senza indugio *ex* art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;

b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;

d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;

e) il domicilio digitale della procedura;

- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;

prescrive

al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;

stabilisce

il giorno **10.05.2024, ore 9:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;

dispone

l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla debitrice, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile del 26/01/2024.

Il Giudice relatore ed estensore **Il Presidente**

Maria Cultrera *Giuseppe Rini*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.